MODÈLE DE CONTRAT · CLIENTÈLE

Convention d'ouverture de compte-titres

Référence **PC-CTR-004** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur Général
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-CTR-004	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Convention d'ouverture de compte-titres		
Type · domaine	Modèle de contrat · Clientèle	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur Général		
Diffusion	Direction Générale, Direction Commerciale, RCCI, opérations		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Directeur Général		
Vérification	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		Date et signature
Approbation	Directeur Général		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	3 novembre 2026	mineur	RCCI
0.9	19 octobre 2026	Reprise de la convention du Guichet (version 2026-10-10), complétée par les articles 11 à 14 et rendue disponible pour les ouvertures hors du Guichet	Directeur Général

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Obligations des intermédiaires envers leurs clients, tenue de compte et conservation
Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Identification et vérification des clients (art. 94 et 98) ; information des clients ; traitement des réclamations
Règlement général du Dépositaire central unique Présentation · droitmediasfinance.com	Inscription en compte, conservation et règlement-livraison des titres
Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Vigilance à l'égard de la clientèle, conservation des documents pendant dix ans
Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun Présentation · droitmediasfinance.com	Information des personnes et droits sur leurs données personnelles
Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage Page officielle · ohada.org	Arbitrage, si les Parties le choisissent

PROJET

Sommaire

I. Le compte

Article 1 — Objet
Article 2 — Conservation et mandat d'ouverture
Article 3 — Espèces
Article 4 — Ordres, signature et règlement

II. Information et relation

Article 5 — Information et catégorisation
Article 6 — Tarifs
Article 7 — Communications
Article 8 — Données personnelles et LBC/FT
Article 9 — Donneur d'ordres et succession
Article 10 — Réclamations, durée, résiliation

III. Dispositions complémentaires

Article 11 — Avis, relevés et droits attachés aux titres
Article 12 — Responsabilité
Article 13 — Modification de la convention
Article 14 — Droit applicable et litiges

Annexes publiées séparément

PROJET

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VARIANTE — TYPE DE TITULAIRE : PERSONNE PHYSIQUE

[Nom et prénoms ou raison sociale], né(e) le [Date et lieu de naissance], de nationalité [Nationalité], [Profession], titulaire de la pièce d'identité [Pièce d'identité (nature)], demeurant [Adresse], [Ville et pays de résidence], téléphone [Téléphone], adresse électronique [Adresse électronique],

VARIANTE — TYPE DE TITULAIRE : PERSONNE MORALE

[Nom et prénoms ou raison sociale], [Forme juridique], immatriculée sous le numéro [Immatriculation (RCCM)], dont le siège est situé [Adresse], [Ville et pays de résidence], représentée par [Nom du représentant légal], en sa qualité de [Qualité du représentant], dûment habilité(e), téléphone [Téléphone], adresse électronique [Adresse électronique],

VARIANTE — TYPE DE TITULAIRE : GROUPEMENT

[Nom et prénoms ou raison sociale], [Forme juridique], [Immatriculation (RCCM)], dont l'adresse est [Adresse], [Ville et pays de résidence], représenté par [Nom du représentant légal], en sa qualité de [Qualité du représentant], dûment habilité(e), téléphone [Téléphone], adresse électronique [Adresse électronique],

ci-après « le Titulaire »,

ET

Purpose Capital S.A., société anonyme avec conseil d'administration au capital de trois cent dix-sept millions cinq cent mille francs CFA (317 500 000 FCFA), société de bourse agréée par la COSUMAF sous le numéro COSUMAF-SDB-01/2026, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Yaoundé sous le numéro RC/YAO/2025/M/336, dont le siège social est situé Rue Joseph Essono Balla, Elig-Essono, Yaoundé (Cameroun), représentée par son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après « l'Intermédiaire »,

ci-après désignés ensemble les « Parties ».

Compte-titres n° **[Numéro de compte-titres attribué]**.

Le « Guichet » désigne le service en ligne de l'Intermédiaire ; l'« espace » du Titulaire est la partie du Guichet qui lui est réservée.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PROJET

Titre I — Le compte

Article 1 — Objet

Purpose Capital S.A. (« l'Intermédiaire »), société de bourse agréée COSUMAF sous le n° COSUMAF-SDB-01/2026, ouvre au Titulaire un compte-titres destiné à recevoir les instruments financiers acquis par son intermédiaire sur le marché monétaire de la CEMAC (bons et obligations du Trésor), à la BVMAC (actions, obligations, parts d'OPCVM) et sur toute opération d'appel public à l'épargne qu'il présente.

Article 2 — Conservation et mandat d'ouverture

Les titres sont dématérialisés et inscrits au nom du Titulaire sur un sous-compte nominatif ouvert à son nom, sous le regroupement de l'Intermédiaire, dans les livres du dépositaire désigné (établissement agréé Spécialiste en Valeurs du Trésor pour les titres publics ; dépositaire central pour les titres cotés).

À cette fin, le Titulaire donne mandat à l'Intermédiaire d'ouvrir en son nom, sans autre formalité ni signature, tout compte nécessaire à l'exécution de ses ordres : sous-compte titres chez le teneur de compte, inscription au registre d'un organisme de placement collectif, et de transmettre à ces seules fins les pièces de son dossier au teneur de compte, à la société de gestion et au dépositaire.

Le mandat porte sur l'ouverture et sur elle seule. Le Titulaire demeure titulaire de ses comptes et seul décisionnaire de ses investissements. Aucune ouverture ne donne lieu à des frais.

Pour un Titulaire résident dont le dossier est approuvé, un ordre peut être accepté avant l'ouverture effective du sous-compte : l'ouverture est engagée aussitôt et l'ordre n'est transmis qu'une fois le sous-compte ouvert. Si l'ouverture n'aboutit pas, l'ordre devient caduc et les sommes affectées redeviennent disponibles.

Article 3 — Espèces

Les espèces nécessaires aux opérations transitent par un compte de règlement ségrégué des fonds propres de l'Intermédiaire. Les fonds doivent provenir d'un compte bancaire ouvert au nom du Titulaire ; tout versement d'un tiers est refusé et restitué.

Les sommes revenant au Titulaire, notamment les coupons, remboursements et produits de cession, lui appartiennent. Elles sont inscrites à son journal des espèces, mouvement par mouvement, qu'il consulte à tout moment dans son espace. L'Intermédiaire ne les emploie pas pour son propre compte ; elles ne constituent pas un dépôt.

Ce solde demeure aussi longtemps que le Titulaire le souhaite. Aucune somme ne lui est renvoyée d'office.

Le Titulaire peut approvisionner son compte de règlement par avance, afin que ses ordres suivants se règlent sans attendre un virement. Cette provision suit le même régime : elle reste sa propriété et ne constitue pas un dépôt.

Elle n'est jamais obligatoire. Le choix du moyen de règlement appartient au Titulaire : il peut régler chaque ordre au coup par coup, y compris par virement après l'avoir signé, sans jamais constituer de provision, et l'Intermédiaire ne peut lui en imposer une.

PROJET

Pour qu'elle ne dorme pas, le Titulaire peut, de sa propre demande ou sur proposition de l'Intermédiaire qu'il lui appartient d'accepter, placer tout ou partie de cette provision en parts d'un organisme de placement collectif monétaire inscrites à son nom. Le rendement est celui du fonds ; l'Intermédiaire n'en promet et n'en garantit aucun. Les parts se rachètent dans le délai de centralisation du fonds, pendant lequel les sommes placées ne sont pas disponibles pour régler un ordre.

Le Titulaire peut à tout moment demander le versement de son solde disponible sur le compte bancaire déclaré à l'ouverture, et sur lui seul : compte n° [Numéro du compte bancaire déclaré (RIB)] ouvert auprès de [Banque du compte bancaire déclaré]. La demande est exécutée dans les soixante-douze heures ouvrables suivant sa réception. Est disponible ce qui n'est pas affecté au règlement d'une opération en cours, jusqu'à ce que celle-ci soit réglée ou devienne caduque ; les sommes affectées à une opération non servie, ou servie en partie, redeviennent disponibles dès le résultat connu.

Un mouvement inscrit ne se corrige pas : une erreur se répare par un mouvement en sens inverse, de sorte que le journal se lise dans son ordre.

Article 4 — Ordres, signature et règlement

Un ordre naît de la signature du Titulaire. Il la donne dans son espace, par code à usage unique, par clef d'accès ou par le code de son appareil. Lorsqu'il règle son ordre immédiatement par un moyen de paiement authentifié, le reçu de ce paiement vaut signature de l'ordre qu'il règle ; l'Intermédiaire en conserve la preuve et en remet copie au Titulaire.

L'argent ne précède jamais l'ordre : il l'accompagne lorsque le paiement est immédiat, il le suit lorsqu'il est viré, et il porte alors la référence imprimée sur l'ordre signé. Les fonds doivent provenir d'un compte ouvert au nom du Titulaire, quel que soit le moyen employé.

Lorsque le prix n'est pas connu à la signature, le Titulaire signe un montant maximum ; l'Intermédiaire ne l'engage jamais au-delà de ce montant.

L'Intermédiaire transmet au SVT ou au marché l'ordre signé et couvert. L'ordre est irrévocable dès sa transmission ; il est exécuté aux conditions de l'adjudication ou du marché, totalement ou partiellement, ou non exécuté, sans que la responsabilité de l'Intermédiaire soit engagée.

Une intention, un sondage préalable à une adjudication ou une demande de rappel n'est pas un ordre, n'appelle aucun versement et n'emporte aucun engagement de part et d'autre.

PROJET

Titre II — Information et relation

Article 5 — Information et catégorisation

Le Titulaire est catégorisé « [Catégorie du client] ». Il reconnaît avoir reçu l'information sur les risques (crédit, prix, liquidité, allocation) et sur le fonctionnement du marché, et pourra la consulter à tout moment dans le Guide du Guichet. L'essentiel en est rappelé à l'annexe « Notice sur les risques ».

Article 6 — Tarifs

Les conditions tarifaires applicables sont celles de l'annexe tarifaire remise par le conseiller (Annexe « Grille tarifaire ») ; aucun frais d'ouverture. Toute modification tarifaire est notifiée trente jours avant application.

Article 7 — Communications

Le Titulaire accepte de recevoir avis, relevés et documents par voie électronique (espace Guichet, e-mail, WhatsApp s'il y a consenti). Il peut retirer son consentement WhatsApp à tout moment (mot-clé STOP).

Le Titulaire consent à recevoir des notifications par WhatsApp.Le Titulaire ne consent pas, à ce jour, à recevoir de notifications par WhatsApp.

Article 8 — Données personnelles et LBC/FT

Les données et pièces recueillies servent à l'identification du Titulaire, à la tenue du compte et aux obligations réglementaires. Elles sont conservées dix ans après la fin de la relation. L'Intermédiaire peut demander toute pièce complémentaire et suspendre le compte en cas de doute sur l'origine des fonds.

Les gestes du Titulaire dans le Guichet sont enregistrés : la date, l'objet et l'appareil employé. La consultation d'un objet nommé, fiche, document ou séance, est notée une fois par jour et par objet. Ne sont enregistrés ni la durée d'une visite, ni le défilement, ni les mouvements du pointeur, ni l'ordre des écrans parcourus.

Ces enregistrements servent à tenir le dossier, à prouver ce que le Titulaire a signé, à repérer un accès qui ne serait pas le sien et à ne pas lui redemander ce qu'il a déjà donné. Le Titulaire les consulte à tout moment dans son espace, rubrique « Votre activité ». Le détail est conservé treize mois ; au-delà, seuls des compteurs subsistent, sans le geste lui-même. Les pièces et le journal des ordres suivent, eux, la conservation de dix ans énoncée ci-dessus.

L'Intermédiaire peut en tirer une appréciation de la relation, à son usage interne seul. Elle ne détermine jamais un prix, une condition ni une allocation : deux Titulaires devant la même offre lisent la même chose. Aucune décision produisant un effet à l'égard du Titulaire n'est prise par un traitement automatisé : une restriction de compte est décidée par une personne, porte un motif, une durée, et est portée à sa connaissance, sauf lorsque la loi impose le silence.

Article 9 — Donneur d'ordres et succession

Le compte ne connaît qu'un donneur d'ordres : le Titulaire lui-même, identifié par ses moyens d'accès. L'Intermédiaire n'accepte aucune procuration et n'exécute l'ordre d'aucun tiers. Lorsque le Titulaire est une personne morale ou un groupement, les ordres sont donnés par son représentant légal ou par ses cotitulaires désignés, déclarés au dossier. En cas de décès, la position est conservée jusqu'à instruction des ayants droit dûment justifiés.

PROJET

Cotitulaires désignés et règle de décision : [Cotitulaires désignés et règle de décision].

Article 10 — Réclamations, durée, résiliation

Réclamations à info@purposecapital.africa ; à défaut de réponse satisfaisante, médiation de la COSUMAF. La convention est conclue pour une durée indéterminée ; chaque partie peut la résilier moyennant un préavis de trente jours, les opérations en cours étant menées à leur terme.

PROJET

Titre III — Dispositions complémentaires

Article 11 — Avis, relevés et droits attachés aux titres

Chaque opération exécutée donne lieu à un avis d'opéré mis à disposition du Titulaire dans son espace. Le Titulaire peut consulter à tout moment ses positions et obtenir, sans frais, un relevé de positions ou une attestation de détention.

Les coupons, dividendes et remboursements sont inscrits au journal des espèces du Titulaire dès leur réception par l'Intermédiaire. Lorsqu'une opération sur titres demande un choix du Titulaire (option, souscription réservée, offre publique), l'Intermédiaire l'en informe en lui indiquant le délai de réponse et l'option retenue à défaut de réponse. Les droits de vote attachés aux titres appartiennent au Titulaire, qui les exerce lui-même.

Le Titulaire signale toute erreur sur un avis ou un relevé dans les trente jours de sa mise à disposition.

Article 12 — Responsabilité

L'Intermédiaire exécute ses obligations avec diligence et loyauté, dans l'intérêt du Titulaire. Il répond de ses fautes et de celles des prestataires auxquels il a confié une partie de ses missions.

Il ne répond pas de l'évolution des cours, de la défaillance d'un émetteur, ni des conséquences d'un événement de force majeure ou de l'interruption d'une infrastructure de marché, d'un dépositaire ou d'un système de paiement qui ne lui est pas imputable. Dans ces cas, il informe le Titulaire sans délai et met en œuvre les mesures prévues par son plan de continuité d'activité.

Article 13 — Modification de la convention

L'Intermédiaire peut modifier la présente convention, notamment pour tenir compte d'une évolution de la réglementation. Toute modification est portée à la connaissance du Titulaire au moins trente jours avant son entrée en vigueur, avec l'indication des articles qui changent et de leur effet. Le Titulaire qui la refuse peut résilier la convention sans frais avant cette date. Une modification imposée par la loi ou la réglementation s'applique à la date qu'elle fixe.

Article 14 — Droit applicable et litiges

La présente convention est régie par la réglementation de la CEMAC et de la COSUMAF, par les Actes uniformes de l'OHADA et, à titre subsidiaire, par le droit camerounais. À défaut de règlement amiable après réclamation et, le cas échéant, médiation de la COSUMAF, tout litige est porté devant les juridictions compétentes de Yaoundé.

Fait à [Lieu de signature], le [Date de signature], en [Nombre d'exemplaires originaux] exemplaires originaux.

Le Titulaire — « lu et approuvé »

Pour Purpose Capital S.A., le Directeur Général

PROJET